



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' כ"ג ניסן תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 147

פרשת קדושים

יסודות איסור טלטול מוקצה בשבת (הלכות מוקצה א')

נושאי השיעור: מהו 'מוקצה' | מוקצה אינו תלוי בדעת בני אדם | תחילת איסור מוקצה בשבת | טלטול כלים שמלאכתם להיתר | כיצד ביטלו את הגזירה של נחמיה | פטירת דוד המלך | אוכלין ששהו מתחת למיטה שישנו עליה | טעמי איסור מוקצה | ארבעה שימושים במוקצה | מוקצה מדאורייתא או מדרבנן | הנאה מן המוקצה בשבת

חשוב על פי המקובלים לאכול דגים, אין אומרים שהבשר או הדגים הם מוקצה, אוכל הוא לא מוקצה.

ג. איסור מוקצה הוא לפי הזמן והמקום

אכן יש פעמים ודעת בני אדם משתנה ממה שאמרו חז"ל. למשל, פעם אנשים היו אוכלים בשר חי, אמנם גם כיום יש מקומות שאוכלים בשר חי, ואדרבא זה נהיה יותר משובח לאכול בשר חי. אבל יש מקומות שאף אחד לא אוכל בשר חי, אם כן במקומות הללו הבשר החי הוא מוקצה. וכמו כן דג חי שאינו מבושל, שחז"ל קבעו שזה מוקצה, והסיבה לכך, כי בזמנם לא היו אוכלים דגים חיים כלל. והפוסקים הוסיפו על כך, שדג חי שאינו מבושל הוא לא ראוי גם לכלבים [- מי משוגע לתת לכלב שלו דגים לאכול? זה עולה הרבה כסף...] הרי לנו שהדג החי אינו ראוי אף למאכל בהמה, מאכל בהמה מותר לטלטל. והנה היום, יש מאכל הנקרא 'סושי' העשוי מדג חי שאינו מבושל, ודאי שמותר לאוכלו בשבת. כיון שדעת בני אדם השתנתה לגמרי [- למרות שלאכול מוקצה זה גרוע יותר מאשר לטלטלו, ולהלן יבואר].

זכורני, שפעם שאלתי את אאמו"ר מרן זצוק"ל אם דגים חיים שאינם מבושלים הם מוקצה, וענה לי שכן, ואז אמרתי לו, אבל יש היום אנשים שאוכלים 'סושי', והתחלתי להסביר לו מה זה סושי... אז הוא אמר לי שזה לא יעזור, משום שהנה ביצה חיה, אף אחד לא אוכל ביצה חיה [- אני שאלתי את השאלה הזו לגבי בישולי גויים, אבל למעשה זה אותו הדבר], ביצה חיה הולכים אחרי רוב בני האדם. אולם אני השבתי לו, שהרי כיום רוב בני האדם אוכלים סושי. אאמו"ר התפלא: "אתה רוצה לומר לי שרוב העולם השתגע והתחילו לאכול דגים חיים"... אמרתי לו, "תקרא לזה איך שאתה רוצה אבל כן, רוב העולם אוכלים דגים חיים, אז מה הדין?" אולם אאמו"ר אמר לי, "אני לא רוצה לענות לך... אני לא מאמין לך, זה לא יכול להיות..."

למעשה במציאות אנחנו יודעים שכן זה היום. וודאי שמי שרוצה לאכול סושי בשבת, אין אומרים שהסושי יהיה מוקצה בגלל שמרן כתב בשלחן ערוך שדג חי לא מבושל שהוא מוקצה, כי בימינו ודאי זה לא מוקצה. הרי לנו שיש דברים מסויימים שבדור מסוים או במקום מסויים השתנו הטבעים, וכולם משתמשים בזה, והם לא מקצים את זה, הרי שאינו מוקצה.



א. מהו 'מוקצה'

לאחרונה התחלתי לכתוב על הלכות מוקצה (סיומן שח), וקודם שניכנס לפרטים שבהלכות מוקצה צריך להסביר את היסודות. ראשית כל, פירוש המילה 'מוקצה' משמעותה, שהאדם מקצה את הדבר הזה מדעתו. דבר שאינו במחשבת האדם להשתמש בו או לטלטלו, הרי שהוא מקצה את החפץ הזה מדעתו. והנה ישנם כמה אופנים למוקצה. יש אופנים שאדם מקצה דבר מלהשתמש בו מחמת שהשימוש בו כרוך בעבירה, כגון לטלטל נר דולק. ויש אופנים בהם החפץ מצד גופו הוא מוקצה, כגון דבר שאין לו שימוש, כמו אבנים מטבעות וכיו"ב, שאין בהם שימוש, אסור להשתמש בהם בשבת. והוא הנקרא מוקצה מחמת גופו. כמו כן יש כלים שמשתמשים בהם לדבר האסור, כמו פטיש, שנועד בדרך כלל לדפוק מסמרים שזה שימוש אסור. יש דברים שאדם לא משתמש בהם מחמת שהם 'יקרים מאד, וחושש שישברו, וכן יש דברים שעומדים לסחורה, וכמו כן יש דברים שהם מאוסים בעיני האדם ולכן הוא לא משתמש, ועוד ועוד. הרבה סוגים של מוקצה. מרן הבית יוסף (סימן שח) מונה שישה סוגים של מוקצה. לעומת זאת המאירי כותב שיש חמישים סוגים של מוקצה! אכן יכול להיות שמה שנחשב אצלנו כסוג אחד של מוקצה שיש בו כמה חילוקים, אצל המאירי זה נחשב לכמה סוגים. ואני אומר לאחר שבדקתי טוב ולמדתי את הסוגיות, יצא לי עשרה סוגים של מוקצה, אכן יש דברים שהם דומים מאד ואפשר לשייך אותם לאחד. ואבאר אותם בעז"ה בהמשך השיעורים.

ב. מוקצה נקבע לפי דברי חז"ל בלבד

ויש לשים לב, שלא האדם מצד עצמו מחליט מהו מוקצה ומה לא, אלא חכמים קבעו באופן כללי לפי דעת בני אדם. דוגמא לדבר, פטיש שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, אם יבוא אדם ויאמר שהוא שובר אגוזים בפטיש, שזה מלאכה המותרת בשבת, אבל הפטיש לא הותר לו מחמת כן, הפטיש נשאר כלי שמלאכתו לאיסור. וכן להיפך, יבוא אדם ויאמר ביום שישי שאת הבגד הזה לא ילבש בשבת, אולי הוא לא יפה מספיק או שהוא יקר מידי ורוצה לשומרו לחג. והנה בשבת נשתנתה דעתו ורוצה ללבוש את הבגד הזה, אין אומרים שהבגד הזה יחשב למוקצה, כי הוא לא רצה ללבושו ביום שישי. בגד רגיל הראוי ללבישה אינו מוקצה. כן הוא הדבר אם אדם אינו רוצה לאכול מאכל מסויים בערב שבת, כגון בשר או דגים, הוא צמחוני, והנה ביום שבת שמע שבשר מביא לידי שמחה, ועל פי חז"ל יש עניין לאכול דברים של עונג שבת, ושינה את דעתו, או ששמע כמה זה

ד. תחילת האיסור לטלטל מוקצה בשבת

מתי גזרו חכמים שלא לטלטל מוקצה? בגמרא במסכת שבת (קכג.) איתא, בימי נחמיה בן חכליה, נחמיה היה ממונה מטעם מלך פרס על הישוב היהודי בארץ ישראל. הוא היה תלמיד חכם וצדיק שעשה הרבה פעולות לחיזוק הדת בקרב העולים לארץ ישראל שישמרו תורה ומצוות. הוא דאג כמובן שלא תהיה התבוללות, כל אלו שעשו גיורים [- כמו שיש היום.] הוא ביטל את זה, הוא היה תקיף וחזק, ושם כתוב שראה שאנשים אינם נוהגים בענייני חילול שבת, ולכן החליט, ולפי כמה מקורות היו עימו הנביאים חגי, זכריה, מלאכי ועזרא הסופר, וגזרו על טלטול כלים. כלומר שכל כלי בין שמלאכתו להיתר ובין שמלאכתו לאיסור, אסור בטלטול. מלבד שלושה כלים חיוניים מאד ומשתמשים בהם תדיר שהותרו [- כשרואים שאנשים פורצים יותר מדי, גודרים לצד השני כדי להרחיק אותם מהאיסור.] ואומרת הגמרא, שאנשים קיבלו את הדברים, ובעקבות אותו גדר על הכלים החלו להיזהר באיסורי שבת. ואיתא שם, שלאחר שאנשים החלו להיזהר והתחזקו, התירו חלק מהדברים, וחזרו והתירו וחזרו והתירו.

ה. שלבי ההיתר באיסור טלטול כלים בשבת

לפי המבואר שם שלבי ההיתר התבצע כך, יש כלי שהוא 'כלי שמלאכתו לאיסור' כגון פטיש, שהוא כלי שניתן להשתמש בו לאיסור, אך ניתן גם להשתמש בו בהיתר. אך רוב בני האדם משתמשים בפטיש כדי לדפוק מסמרים וכיו"ב, לכן הוא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. מאידך גיסא, צלחת, כוס או מזלג וכיו"ב הם כלים שאוכלים בהם, הרי שזה כלי שמלאכתו להיתר. אמנם לפעמים משתמשים בכלים אלו לדברים של איסור, כגון להניח נר דולק בכוס, או להכות עם המזלג כמו פטיש, אולם עדיין הוא נחשב לכלי שמלאכתו להיתר בגלל שעיקר שימוש הוא להיתר. והנה בזמנו של נחמיה כשראו שהתחילו יותר לשמור, התירו קודם לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו או לצורך מקומו, כשראו שנוהגים יותר התירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתר גם מחמה לצל, וכשראו שנוהגים עוד יותר התירו לטלטל גם כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או לצורך מקומו. ובזה זה נעצר. ולהלן יבואר הפרטים בזה.

ו. צורך גופו וצורך מקומו

הנה 'לצורך גופו' הכוונה, שאם אדם צריך להשתמש במזלג למשל, זה נקרא לצורך גופו, כיון שרוצה להשתמש בגוף הדבר עצמו. וכן פטיש שרוצה לשבור בו אגוזים, אני משתמש בגוף הדבר בעצמו. 'צורך מקומו' זה יותר פשוט, שאני לא צריך להשתמש בכלי אלא להשתמש במקום שהכלי נמצא בו, והכלי מפריע לי, אני צריך להוציא אותו כדי שאוכל להשתמש במקומו. ובדברים הללו, 'צורך גופו' או 'צורך מקומו' התירו חכמים לטלטל בכלי שמלאכתו לאיסור.

ז. מחמה לצל

חכמים לא התירו בכלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל. ביאור הדבר, כגון כלי שמונח בשמש ויכול להתקלקל ורוצה להכניסו לצל, זה יותר מאשר 'צורך גופו' זה צורך הכלי עצמו, אני לא משתמש בכלי אלא אני רק רוצה לשמור עליו, זו קולא יותר גדולה. כמו כן כלי שנמצא במקום שיכול להיגנב, או שנמצא בקצה השלחן ועלול להישבר, בכל אלו זה טלטול לצורך הכלי, כדי לשמור עליו, והרי זה נקרא מחמה לצל. ובזה חכמים לא התירו בכלי שמלאכתו לאיסור, אך בכלי שמלאכתו להיתר, מותר.

ח. טלטול כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך

גם בכלי שמלאכתו להיתר לא התירו אלא כאשר יש צורך. אך סתם ללא שום צורך, כגון אדם יושב בשלחן שבת, אכל ושתה שבזה מותר לו להשתמש בכלים של האוכל, אך הנה באמצע האוכל משעמם לו, ולוקח את הכף מעביר אותה סתם מפה לשם שלא לצורך, זה נקרא שלא לצורך כלל ואסור. אפילו שהמדובר הוא בכלי שמלאכתו להיתר.

אכן יש מתירים כלים כאלו שמשמשים בהם כל הזמן, כמו כוסות צלחות וכיו"ב, אבל להלכה משמעות רוב האחרונים לאסור. מרן השלחן ערוך כתב להתיר בדברי מאכל אפילו שלא לצורך כלל. וכמו כן בספרים, כתבי קודש, שאפילו שלא לצורך מותר. וכתב השלטי הגיבורים שהנה מרן מביא את ההלכה הזו בשם הר"ן, והר"ן עצמו כותב להתיר טלטול בכלים שמלאכתן להיתר שלא לצורך, בכלים שמשמשים בהם תמיד. ולכאורה גם מרן סבר כן. אולם רוב האחרונים חולקים עליו, וסוברים שלא התירו טלטול שלא

לצורך כלל אלא רק בדברי מאכל או בספרים, אבל כלי שמלאכתו להיתר סתם צריך שיהיה לצורך כדי שיהיה מותר.

ט. כיצד ביטלו את גזירת נחמיה

הערוך השלחן שואל, איך יכול להיות שנחמיה גזר, ולאחר זמן חזרו והתירו, הלא כתוב 'שאינן בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמניין'. ושם הוא מביא את שהתוספות כותבים שנחמיה גזר לדור שלו, כלומר זו היתה גזירה זמנית. הריטב"א מוסיף, שנחמיה גזר לאור המצב, והיה בזה כמין תנאי, שאם המצב ממשיך להיות כשהיה - אסור, אך אם המצב משתפר, אפשר יהיה להקל. כביכול מלכתחילה לא היתה זו סתם גזירה, ולכן לאחר מכן יכלו לחזור ולהתיר.

י. איסור מוקצה היה כבר מימי דוד המלך

אכן מה שיש להקשות, שהנה יש גמרא אחרת שרואים שהגזירה של מוקצה היתה הרבה קודם לכן, כבר בזמן דוד המלך. הגמרא מספרת שדוד המלך שאל את הקב"ה מתי הוא ימות, והקב"ה הודיע לו שהוא ימות בשבת. ודוד הצטער מאד כיון שהוא לא רצה למות בשבת, והוא ביקש מה' לדחות את זה ליום ראשון, אולם הקב"ה אמר לו, בשבת מגיעה זמן המלכות של בנך שלמה [- ברגע שהוא נפטר בנו שלמה יורש אותו - אין חוכמות], ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. ואז דוד ביקש לוותר על יום אחד, ביקש למות ביום שישי, אמר לו הקב"ה שגם לזה אינו מסכים "כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי" - טוב יום אחד שאתה דוד המלך יושב ועוסק בתורה. דוד המלך היה גדול הדור הוא היה פוסק הדור, חז"ל אומרים שכל בוקר היה תור ארוך שהיו באים לשאול אותו שאלות בהלכות טהרת המשפחה, והוא היה מלך! והוא היה אומר, ריבונו של עולם, כל המלכים ישנים ואני ידי מלוכלכות בדם בשפיר ובשליה כדי לטהר אשה לבעלה! הוא היה עוסק בתורה, מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה, כך אומרים עליו חז"ל. אם כן הקב"ה אומר לו, אני לא מוותר על התורה שלך אפילו לא ליום אחד!

מה עשה דוד המלך? כל שבת היה עוסק בתורה ללא הפסקה. והנה הגיע היום שהיה צריך ללכת לעולמו, מלאך המוות בא ורוצה לקחת את נשמתו אבל אינו יכול, הוא כל הזמן עוסק בתורה. לדוד המלך היה גן יפה בחוץ, ומלאך המוות היה מחלל שבת ויצא לגן והתחיל לנדנד את העץ לעשות רעש. דוד המלך רואה בן אדם שבא ככה לחלל שבת בתוך הגן שלו, חוצפה שכזאת, קם ממקומו ויצא החוצה כדי למחות בו, וכשיצא החוצה לא חשב בדברי תורה שניה אחת, מיד מלאך המוות לקח את נשמתו.

דוד המלך היה מוטל בשמש ביום שבת בגן שלו, שלמה המלך שלח מיד להודיע לסנהדרין שדוד נפטר והוא מוטל בחמה, מת נחשב למוקצה מחמת גופו, כיצד ניתן לטלטלו? ענו לו חכמים, תניח עליו כיכר ותטלטל אותו אגב הכיכר. רואים מהסיפור של דוד המלך, שהדין של מוקצה היה כבר בזמנו.

אכן החתם סופר כתב ליישב, שאין מדובר בטלטול מוקצה אלא הסיבה שאמרו לשלמה להניח כיכר כיון שזו הוצאה מרשות לרשות. אך זה דחוק מאד להסביר כך. בכל אופן בדברי כל הראשונים שם בביאור הסוגיא, נראה שזה מחמת מוקצה.

והתשובה הרווחת שיש לומר בזה, שבאמת חלק גדול מדיני מוקצה התחילו כבר בזמן דוד המלך ואולי אף קודם. אלא שבזמן נחמיה גזרו על הכלים, ועד אז לא היה גזירה על כלים כלל רק שאר אופני מוקצה, ואם צריך להשתמש בכל כלי שהוא לא היה בו איסור כלל. ובאמת יש כמה ראשונים שכותבים שיש 'כלי שמלאכתו לאיסור' ויש 'מוקצה' וכלי שמלאכתו לאיסור אינו נקרא מוקצה. 'כלי' הוא דין בפני עצמו. אכן בדברי מרן הבית יוסף ^(נכחמיה) נפסדו מוקצה. רואים שכן מחשיב כלי שמלאכתו לאיסור ל'מוקצה'. וכמו כן גם רש"י ^(שם) כותב שזה מוקצה. יש בזה דעות בראשונים ויש נפקא מינה להלכה, ובשיעורים הבאים יבואר.

יא. אוכלין ששהו מתחת למיטה

דרך אגב, רואים בזה דבר מעניין, הרי הגמרא אומרת שאוכל שהיה תחת המיטה שמסוכן לאוכלו. והגמרא אומרת, אפילו צרור וחתוך אסור, והיינו שישנו על המיטה הזאת. ובגמרא לא כתוב הטעם. יש שרצו להסביר שזה מחמת ששינה זה אחד משישים במיתה, וזה נותן רוח רעה באוכל. אבל לפי מה שאמרנו פירוש זה לא יתכן, משום שאם חכמים אמרו לשלמה המלך שיניח עליו כיכר ואז יוכל לטלטלו אגב הכיכר, וזה היתר מיוחד מפני כבודו

של המת. אבל אם נאמר שהכיכר עצמה כשהיא תחת המיטה שישנים עליה היא אסורה, כל שכן כיכר שעל המת שנעשית מוקצה בעצמה, ובכל זאת נראה שהכיכר הזו המונחת על המת מותרת באכילה. היא לא נאסרת מחמת שנגעה במת. אם כן נראה שאין זו הסיבה למה אוכל ששהה תחת המיטה אסור, אלא סיבה אחרת שהיתה ידועה לחז"ל.

יב. גזרו על המוקצה משום מלאכת הוצאה

הטעם שחכמים אסרו את טלטול המוקצה, בגמרא כתוב בפירוש שטבע האדם שתופס חפצים בידיו, ואז הוא יכול לשכוח ולצאת איתם מרשות לרשות. גזרו על המוקצה משום מלאכת הוצאה. חז"ל קוראים למלאכת הוצאה 'מלאכה גרועה' - ביאור הדבר, שזו מלאכה שלא עושה שום שינוי בחפץ, וכל מה שעושה הוא להעבירו ממקום למקום. ובכל זאת זה אחד מל"ט מלאכות. זה איסור חמור להוציא מרשות לרשות, ולפעמים אנשים שוכחים ולא שמים לב משום שבעיניהם זה לא נראה דבר כל כך חמור, ולכן לא נזהרים במלאכת הוצאה. והגמרא אומרת 'אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא', ומפרש רש"י וכך הראשונים, שמחמת כן אסרו טלטול מוקצה, גזירה משום הוצאה.

יג. שלושת הטעמים של הרמב"ם לאיסור מוקצה

הרמב"ם לא מביא את הטעם הזה, הרמב"ם כתב שלושה טעמים אחרים שאינם כתובים בגמרא: א. שהנה חז"ל קבעו על פי הפסוק בישעיה: "אם תשיב משבת רגלך עשות חפצך ביום קודשי וכו' ממצוא חפצך ודבר דבר". חכמים אסרו דיבור חול בשבת. אסור לאדם להתעסק בחפציו בשבת. אם כן מאותה סיבה צריכים גם לאסור טלטול דברים שאין משתמשים בהם בשבת. כיון שאם אסור לדבר קל וחומר שאסור לטלטל. ב. שאם נתיר לטלטל חפצים שאסור להשתמש בהם בשבת יש חשש שיבואו להשתמש בהם באיסור. כלומר, אם נתיר לטלטל למשל נר שכבה, אחר כך אתה תבוא להתייר לטלטל נר שלא כבה. דהיינו שנבוא לידי מלאכה. ג. יש שעובדים באמצע השבוע ובשבת אינם עובדים, וממילא ניכר עליהם שהיום שבת, לעומת זאת יש אנשים שגם באמצע השבוע אינם עובדים, אברכים, כל השבוע יושבים ועוסקים בתורה, כמו כן יש אנשים שברוך ה' אין להם דאגות של פרנסה, יש להם הכל, הם בוטחים בהקב"ה, לאנשים כגון אלו איזה היכר יש שהיום שבת? לכן באו חכמים והגבילו את טלטול מוקצה כדי שיהיה היכר מיוחד לשביתת השבת.

יד. טעמי הרמב"ם הם הוספה על טעם הגמרא

כל הפוסקים דנים למה הרמב"ם לא מביא את הטעם שכתוב בגמרא שהאיסור הוא משום מלאכת הוצאה. הראב"ד בהשגות שם מעיר כך מיד. והמגיד משנה כתב לבאר, שהרמב"ם באמת סובר את הטעם של הגמרא, שהוא משום מלאכת הוצאה, אך הרמב"ם בא להוסיף על כך עוד. אכן מדקדוק לשונו של הראב"ד נראה שדבריו הם משני הצדדים, דהיינו הראב"ד לא אומר או שואל על הרמב"ם למה לא כתב את הטעם של הגמרא, אלא הוא מעיר שיש עוד טעם בגמרא, כלומר שהוא בא להוסיף. וממילא נלמד שאף הראב"ד מודה לטעמי הרמב"ם. באמת יש כמה ראשונים שכותבים כמו הרמב"ם, כמו ספר 'הבתים', ונראה בדבריו שהם מוסיפים על הטעם של הגמרא. והוא כדברי המגיד משנה.

ויש להעיר עוד, שהנה הרמב"ם ייחד שני פרקים להלכות מוקצה, בהלכות שבת פרק כ"ה ופרק כ"ו, אולם את הטעמים לאיסור מוקצה הוא כותב בסוף פרק כ"ד. ולכאורה מפני מה הרמב"ם לא התחיל את פרק כ"ה עם הטעמים האלו? ואכן הרמב"ם בפרק כ"ד עוסק בענייני דיבור חול בשבת "ממצוא חפצך ודבר דבר". והרמב"ם מסיים בזה. ובכך יבואר גם מפני מה הטור ובעקבותיו מרן השלחן ערוך כתבו את ההלכות של 'ממצוא חפצך ודבר דבר' בסימן ש"ז, ומיד לאחר מכן בסימן ש"ח התחילו את הלכות מוקצה. איך שיהיה אלו הטעמים איסור טלטול מוקצה בשבת.

טו. איסור אכילת דבר מוקצה

מכל האמור יוצא, שאיסור מוקצה הוא איסור דרבנן. אבל צריך לשים לב, משום שגם במוקצה למעשה יש ארבע אפשרויות: אכילה. שימוש. טלטול והנאה. אכילה: הגמרא במסכת פסחים (מ) דנה בעניין אכילת מוקצה, ושם איתא בדעת רבה בגמרא שאכילת מוקצה אסורה מדאורייתא, שנאמר 'והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו', הכל צריך להיות מוכן מלפני השבת, דבר שלא עבר הכנה, והיינו שאדם מסיח דעתו ממנו זה מוקצה. ורש"י שם מבאר, שאכילת מוקצה זה איסור דאורייתא. [- ראיתי באיזה

ספר שכותב ששיטת רש"י זה שיטה יחידה שלא נזכרה בשום פוסק. וזה לא נכון, גם השאלות דרב אחאי גאון, (שאלות מ) והוא כותב בפירוש שאכילת מוקצה זה איסור דאורייתא. וכך כותב רבינו ירוחם שאכילת המוקצה זה אסור מדאורייתא. וכך כותב בעל העיטור ועוד. יש עוד מקורות שסוברים שאכילה זה דאורייתא, אבל את האמת אנחנו חייבים להגיד שרוב דרוב מהראשונים, סוברים שהאיסור הוא מדרבנן. ברמב"ם רואים זאת בפירוש, הוא כותב 'אסור חכמים'. וכך כותבים התוספות בפירוש. וכן התוספות הרא"ש תוספות הר"ד ועוד הרבה ראשונים. וגם מדברי מרן השלחן ערוך, רואים לאורך כל הדרך שמוקצה גם באכילה זה מדרבנן.

טז. אכילת המוקצה וטלטולו

המהרש"א וגם רבינו חיים בן עטר בספר ראשון לציון כותבים שאין לחלק בין אכילה לבין שימוש וכולם איסורם הוא מדרבנן. וכך כותב גם כן בעל הנתיבות המשפט בספר קהלת יעקב. אם כן לפי רש"י והשאלות וכמה ראשונים הוא דאורייתא. והסוברים שזה דרבנן שזה רוב הראשונים, כותב הפני יהושע שהסמיכו את איסור מוקצה על פסוק "והכינו". מה שאין כן טלטול שלא הסמיכו לפסוק. אם כן הרי שאכילה ושימוש זה דרבנן, וזה יותר חמור מאשר טלטול מוקצה. ולהלכה פוסקים שזה דרבנן. וטלטול מוקצה נראה שלכל הדעות הוא אסור מדרבנן.

אכן יש דעה של החמד משה (סימן שכה) שלמדתי בדבריו שמשמע שסובר שלרש"י אף טלטול אסור מדאורייתא, אבל זו דעה יחידה. החתם סופר בתשובה מביא שהיה מי שרצה להגיד ככה ודוחה אותו בתוקף.

יז. הנאה ממוקצה

הדבר הרביעי זה הנאה ממוקצה, בזה יש מחלוקת, הרשב"א כותב שאסור להשעין חפץ, לסמוך אותו, על חפץ שהוא מוקצה. כותב רבינו עקיבא איגר שלומדים מדברי הרשב"א שאפילו הנאה אסור מהמוקצה. אבל כל הראשונים חולקים על זה, ודעתם שמותר ליהנות מהמוקצה.

הגמרא (שבת קכב) מספרת, שהתנאים הגיעו ביום שבת באוניה והיו צריכים לרדת ממנה בשבת. והרי הם לא יכולים לקפוץ, ובא גוי ועשה כמין גשר עבור כן. וחלק מהחכמים השתמשו בגשר וירדו מהאוניה. שם הנידון הוא לגבי הנאה ממלאכת גוי, והראשונים מסבירים שהגוי עשה את זה לעצמו, וממילא מותר ליהודי ליהנות ממלאכת הגוי, כאשר הוא עושה את לעצמו או עבור גויים אחרים. שהרי גוי שהדליק את הנר לצורך ישראל אסור ליהנות ממנו אף אם היהודי לא ביקש ממנו, ובגמרא (בבלי מנחות) איתא שאפילו עשה דברים דרבנן אסור ליהנות ממנו. ויש ראשונים שמסבירים את הסוגיא שמדובר שעשה את הגשר לצורך יהודים וגם לצורך גויים. אבל יש חולקים בזה. זו מחלוקת הרמב"ם בפירוש המשניות וכמה ראשונים. מרן השלחן ערוך (סימן שכה ס"ו) והרמ"א (סימן רע"ו) לפי הבנת המגן אברהם פסקו להלכה שאסור ליהנות ממלאכת גוי גם אם עשה את זה לצורך יהודים וגויים יחד אלא אם כן יש רוב גויים. והנה כמה ראשונים שאלו על כך, שהרי הגשר הזה הוא מוקצה, הוא בנה אותו בשבת וכיצד הלכו עליו. ואמרו הראשונים, שהמוקצה אינו אסור בהנאה דהיינו לדרוך על המוקצה.

דוגמא פשוטה לכך, אדם הולך במקום שיש שם עפר ואבנים, והם הלא מוקצה, והלא הוא נהנה מהם, שהרי הוא נהנה ללכת בצורה כזו יציבה על האבנים, בכל זאת זה מותר בהנאה.

יח. ראייה שאין איסור להנות ממוקצה

יתירה מזאת כותבים התוספות ועוד ראשונים, שאם למשל עצים מחוברים הם מוקצה מחמת איסור, שהרי אי אפשר לקטוף את העצים בשבת. שהנה ביום טוב יש דין שנפסק ככה בשלחן ערוך שפת שאפאה גוי נחתום שאינו בעל הבית ביום טוב, והיהודי רוצה לקחת ממנו לחם חם בשבת ללא תשלום, הגוי מכיר אותו, שלגבי שבת פוסק מרן השלחן ערוך (סימן שכה) שרק לצורך מצוה ממש, לחם משנה וכי"ב מותר, וכשמדובר שהגוי עשה לצורך גויים. [- וכמובן מדובר שהפת כשרה, כי אם הגוי לא ניפה את הקמח ויש בו תולעים או כל מיני חומרים, זה אסור, ה' ירחם.] ביום טוב הדין הוא יותר קל, משום שגם ליהודי מותר לאפות לחם ביום טוב, זו מלאכת אוכל נפש. והנה, אם הגוי הולך וקוטף עצים ביום טוב לצורך האפיה, הלא העצים הם מוקצה, ואלמלא העצים הפת לא היתה נאפית. אם כן הפת הזו נאפתה במוקצה. הרי אם היו אלו עצים של איסורי הנאה, כגון של עבודה זרה למשל, היה אסור לאכול את הפת, אבל פה במוקצה, אומרים התוספות שהפת לא נאסרת. וכך כותבים רוב הפוסקים. כך מביא גם מרן החיד"א בשם ספר הבתים אם כן רואים שלהלכה איסור מוקצה מותר בהנאה.

פרקי אבות הרחק משכן רע - מיהו שכן רע?

נושאי השיעור: הרחק משכן רע - אודות המכשירים האסורים | טבע האדם להיות נמשך אחר סביבתו | תנועות ההשכלה והרפורמה באירופה | החובה להתרחק משכנים לא טובים | אל יתייאש מן הפורענות

א. הרחק משכן רע

נבאר את הדברים בקצרה. 'הרחק משכן רע' כמה זה חשוב כיום. פעם 'שכן רע' זה היה רק אדם רע, רע לשמים או רע לבריות, או שניהם יחד, היום יש לנו כבר שכן רע שנמצא בכיס. הטלפונים הלא כשרים ה' ירחם. כל מיני דברים, מכניסים לבית מחשב, מחשב זה כלי משחית, זה יכול להיות הכלי הכי טוב אם אדם יודע איך להשתמש בו לכתוב דברי תורה או לחפש אם יש בו כל מיני ספרים. אבל מצד שני, גם אם לא מדברים על אינטרנט ח"ו, יש בו משחקים שהם מושכים במיוחד את הילדים. וזה ממש מסוכן הדברים האלו. זה ממש בגדר 'הרחק משכן רע' וגם 'אל תתחבר לרשע'.

ב. התנועה הרפורמית

ובאופן רגיל אדם שיש לו שכן רע הוא מושפע ממנו, כך כותב הרמב"ם בפירושו בהלכות דעות (פ"ה) שטבע האדם שהוא נמשך אחרי השכנים והחברים שלו. ו"אל תתחבר לרשע" יש בזה שני מצבים. יש שהוא שכן שלך, או אז עצם הדבר שאתה גר לידו, אף אם אין חבר שלך, בכל זאת אתה יכול ללמוד ממנו ולהיות מושפע ממנו. ויש מצב שהוא לא שכן שלך אבל הוא חבר שלך. ולשניהם צריך להתרחק, כיון שיש השפעה מהם. לפני כמאתים חמישים שנה התחילה באירופה לפעול התנועה הרפורמית. זה פשוט לא יאומן שכל הדבר הזה התחיל מ"הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע". בתקופה ההיא הגויים גרמניה [- במיוחד שם זה התחיל] החלו לתת ליהודים יותר זכויות. ואז נכנסה השקפה כזו חדשה שמחמת שאנחנו מתרחקים מהגויים, עם ישראל לא שינו את שמם לשונם ולבושם, אנחנו מדברים כמו יהודים, נראים כמו יהודים, מתנהגים כמו יהודים. ובאו אנשים ואמרו שזו הסיבה שהגויים שונאים אותנו, כי אנחנו שונים, אנחנו נראים חריגים בעיניהם. ולכן כדי שהגויים יפסיקו לשנוא אותנו ובכך גם נמגר את האנטישמיות, נראה להם שאנחנו דומים אליהם, נהיה כמותם. וזה היה בשלבים, הראשונים שבהם שהיתה להם היו אנשים שומרי תורה ומצוות, התפללו שלוש פעמים ביום, ודקדקו בכל מצוה, אבל הם טענו שלא מקובל עליהם להתרחקות מהגויים.

הראש וראשון של האנשים הללו היה אדם בשם משה מנדלסון שר". האיש הזה היה לו זקן ארוך... ולמד הרבה תורה, מצד שני היה שם כמו 'בית ועד' כזה של ספרות, שאנשים היו הולכים לספריה [- ספרות יפה...] והיו שם כל מיני ספרים ואנשי מדע ומדברים ביניהם. והוא היה הולך לשם. אפילו בערב יום כיפור, הוא היה הולך למקוה, ועומד שעה שלמה ובוכה ומתוודה בתוך המקוה, ולאחר מכן מתפלל מנחה בבכיות, ולאחר מנחה היה הולך לבית הוועד הזה לשבת עם החברים הגויים שלו! היה לו חבר אחד שקראו לו 'לסינג', הוא היה גוי פיקח מאד, והוא מצא חן בעיניו. יש היום כתיב יד של מנדלסון ומשפחתו. איך אשתו כותבת לו שהיא הלכה לתיאטרון ביחד עם לסינג! היא והבנות שלה. וזה מעניין מאד איך כל כך מהר הם הידרדרו עד שבנותיו של מנדלסון התנצרו. ובסך הכל הוא היה להוט מאד להראות לגויים שהוא נורמלי!

בדור אחריו היה אחד אחר בשם אברהם גייגר שהיה "רב" [- רב בריח...] והוא המציא סיסמה "היה יהודי בביתך ואדם בצאתך!" היום פה במדינה יש עולם הפוך, משונה מהיא, שבאו הרשעים הללו, הרפורמים, שהם רשעים ארורים פשוטו כמשמעו. הם ניסו למחוק את עם ישראל! הם שהטיפו להתבוללות כל השנים חלק גדול של היהודים הפסדו בגללם! והיום נותנים להם זכויות, גוררים וכו'! ריבונם של עולם, במה הם יהודים? הרי הם מכניסים לנו מלא גויים לתוך עם ישראל! יותר נכון לומר שהם מוציאים את עם ישראל אל הגויים! הרי זו היתה הסיסמא שלהם בתחילה "ככל הגויים בית ישראל..."

בזמנו כאשר קמה 'התנועה הציונית', הרפורמים נלחמו בכל כוחם נגדם. כיון שהם רוצים להיות ביחד עם הגויים! בשביל מה להיבדל? הרי בסידורים שלהם בכל מקום שזכר 'ציון' 'ירושלים' הם מחקו את זה!

ג. לשמור על הילדים מחבר רע

והיכן כל זה התחיל? "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע!" בכל הדורות היהודים הקפידו על זה מאד, ואילו הם שינו את זה. הם רצו למצוא חן. אתה רוקד לפני הפריץ להראות לו שאתה מחניף לו ושאתה כמוהו... ולאחר זמן הם הורידו את הזקן. עד אז בעיתונים היו מציירים קריקטורה של יהודי עם זקן ופאות, אבל אחרי שהרפורמים הורידו את הזקן והפאות, התחילו לצייר את היהודי עם אף ארוך... בזמן משפט דרייפוס למשל, ועוד. זו המשמעות של התחברות לרשעים. אדם גר בסביבה לא טובה זה לא דבר פשוט, אדם שגר בסביבה לא טובה, זו השפעה גם עליו! לא רק על הילדים שלו. וכן הוא אדם שהילדים שלו לומדים בבית ספר שהוא לא על טהרת הקודש. פעם היו אנשים שטוענים שאת הדת הם יקבלו בבית... רבונם של עולם! איך אפשר לשלוח ילד למורה שהוא שורש פורה ראש ולענה? הוא רואה את המורה שלו, וכי הוא יהיה יותר טוב מהמורה שלו? הרי כיום אפילו בתלמודי תורה כשילד מתחבר אחד רע, תפוח אחד רקוב מקלקל את הכל! כמה צריך לשמור עם מי הילדים מדברים, עם מי הם מתחברים, הם הולכים לבית של פלוני, מה יש שמה? אולי מחשב אולי טלוויזיה או משהו כזה! לכן הם הולכים!?! צריך תמיד לבדוק את הדברים.

ד. ההשפעה חילונית

אבל גם אצלנו המבוגרים צריך להיזהר. בשנות ההתבגרות שלי גדלתי בתל אביב, אאמור! מרן זצוק"ל התגורר בשדרות רוטשילד, ליד שיינקין. הוא היה הרב הראשי. בתקופה ההיא זו היתה סביבה לא כל כך חילונית. היה שם שטיבלאץ' של בעלזא, של גור, והיה גם כולל של גור. היה גם האדמו"ר מבוהוש. בשבת היית רואה מלא חרדים ברחובות. ובכל זאת זה לא היה פשוט לגדול בסביבה כזו חילונית, כיון שהרוב הגדול היו חילוניים. אני זוכר כמה היינו

צריכים להשתדל למנוע את עצמינו מקשר עמם, הרי בתחילה זה סתם 'שלוש מה שלומך' ואחר כך... והאמת שאם אתה רוצה לקרב בסדר, אבל אני כילד וכי אני אלך לקרב אותם?! הרי הקשר יכול חלילה להביא לידך כך שארצה להידמות אליו. בפרט שיש ליצנות, וליצנות אחת דוחה מאד תונחות! אדם מושפע מזה. באמת היום בכל האזורים הללו כמעט אין חרדים, כולם עברו לבני ברק ולמקומות חרדים אחרים. הציבור החרדי מאס במצב הזה. [- גם הם מאסו בנו, הם לא רוצים שנהיה איתם] אבל במציאות אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו כמו שצריך, לחנך את עצמינו להיות מוקפים באווירה טובה.

ה. ההרחקה מן הגויים

הנה יש ברחוב אחד שני בתי כנסת, באחד יש שיעורי תורה, יושבים ולומדים, בשני לא. ניתן לראות אנשים קרובים מאד אחד לשני, באחד יצאו אנשים שומרי תורה ומצוות, קובעים עיתים לתורה, מחנכים את בניהם לתורה, ואילו במקום השני ה' ירחם! מתפללים שלוש פעמים ביום אבל הרמה הרוחנית שלהם לא אותו דבר. וזה כי האדם מושפע מהסביבה שלו. חז"ל נותנים לכך דוגמא, אדם נכנס ליקב יין או לחנות של בשמים הוא קולט את הריח, לעומת זאת אדם שנכנס ל'בורסקאי' שיש שם ריח רע מאוד, הוא קולט את הריח הרע.

כמה שצריכים להיזהר מזה. וגם כשרוצים לקרב צריך לחשוב, האם אתה תקרב אותו או שהוא יקרב אותך... יש כאלה שרוצים לעשות 'גשר' - גשר זה דו סתרי... יכול להיות שאתה רוצה שהוא יעבור את הצד אחד אך יכול להיות ח"ו מצב הפוך. לא לחינם אמרו חז"ל 'ודע מה שתשיב לאפיקורס'. אכן אומרים חז"ל שזה באפיקורוס גוי שאינו מבין הרבה עליו נאמר 'ענה כסיל כאיוולתו'. אבל אפיקורוס ישראל זה מסוכן, אומרים חז"ל שהוא 'פקר טפי!' הרי אם תתווכח איתו, אפילו אם תנצח אותו, בסופו של דבר הוא מכניס לך לראש דברים שאתה לא מכיר, מחשבות לא טובות! הנה תראו גם בארצות הברית בכל מקום איך שהיהודים שומרי התורה והמצוות משתדלים להתרכז במקום אחד. אני ראתי דבר ממש הפלא ופלא, אנשים שומרי תורה ומצוות בארצות הברית שואלצים לעבוד עם הגויים, אבל כשעושים חתונה הם לא מזמינים אותם! יש להם קשרי עבודה אבל לא יותר מזה, והם מבינים את זה, כשיש לגויים חתונה הם לא מזמינים, והיהודים לא הולכים! יש בר מצווה ברית מילה וכו' לא מזמינים אותם. והם לא נעלבים, הם מבינים את זה שאנחנו יהודים. אנחנו לא צריכים לגור בגטו צפוף מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים מאד לשמור על עצמינו מההשפעות שיש לרחוב.

ו. אל תתייאש מן הפורענות

'ואל תתייאש מן הפורענות' - יש בזה שני פירושים. הרמב"ם מסביר שאם יש פורענות ועם ישראל בצער וסובלים, אל תתייאש, 'אפילו חרב חדה מונחת על צאור של אדם - דרך צמח מן הרחמים'. דרך צמח מי שאמר את זה הוא יהושפט המלך שהתחבר לאחאב הרשע. והוא נענש על כך. בא הנביא ונתן לו מוסר. ותוך כדי המלחמה כשהוא נלחם, חוץ מהעונש שהוא קיבל, מלך ארם ציוה על הצבא שלו להרוג את אחאב, הוא שנה אותו שנת מוות. הוא אמר להם שלא אכפת לו כמה חיילים יהרגו, העיקר זה להרוג את אחאב. והם ניסו וניסו בסופו של דבר מה שאירע, שנעמן שר הצבא ירה חץ לפי תומו, והוא לא ציפה שהחץ הזה הולך לפגוע דוקא בליבו של אחאב ולהורגו. ואחאב נהרג. אבל הם לא ידעו שהחץ הזה פגע באחאב. והם היו מחפשים את המלך, וכיון שיהושפט הצטרף אליהם לא היה חופשי והם ראו פתאום הרבה אנשים מקיפים משהו. והבינו שזה משהו ששומרים עליו חזק. ואז באו צבא ארם בכל הכח ונלחמו. היו שם הרבה הרוגים עד שהצליחו להגיע אל המלך. אבל באמת היה זה יהושפט והם חשבו שזה אחאב, והם השכיבו אותו ולקחו את החרב כדי לחתוך את ראשו! יהושפט היה צדיק יסודי, מה עושה יהודי צדיק כשהוא רואה שהוא עומד למות? מיד צועק 'שמע ישראל!' וכתוב שהוא זעק זעק גדולה לפני הקב"ה וכשהם שמעו אותו צועק מיד המפקד אמר להם לעצור, זה לא אחאב, אחאב לא יצעק אל ה'! ובאמת התברר להם שזה יהושפט והם שחררו אותו. ואומרת הגמרא שהחרב היתה מונחת על צאורו ולא היה חסר רק חיתוך, והוא ניצל בשניה האחרונה! ומתי זה קרה לו? במלחמה כשהוא התחבר לרשע! הקב"ה שלח לו נביא ונתן לו עוד עונשים על כך שהוא התחבר לרשע!

יש עוד פירוש מה זה 'אל תתייאש מן הפורענות'. אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו, הוא מצליח, צריך לדעת שאין דאגה, הקב"ה יפוט אותו! אחד מיסודות היהדות שהקב"ה גומל לאיש חסיד כמפעלו ונותן לרשע רע כרשעתו. או בעולם הזה או בעולם הבא אבל הוא יקבל את המגיע לו.

יש סיפור ידוע שמספרים על החפץ חיים, שהיה בזמנו אדם אחד שהיה מנהל בנק, והיתה אישה אלמנה עם יתומים ששכרה מהבנק דירה, ולא היה לה כסף לשלם. ואז הוא לקח אותם בשיא החורף והשליך אותם לרחוב בלי שום רחמנות, והיתה לו אפשרות לעשות משהו להציל אותם, אבל הוא לא עשה כלום. הם באו אליו ובכו והתחננו והוא עשה את זה בשיא האכזריות. ואז החפץ חיים כל כך כאב לו כשהוא ראה את זה, והוא אמר את הפסוק: "כל אלמנה ויתום לא תענון כי אם ענה תענה אותו צעק צעק אלי שמוע אשמע צעקתו, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים!" והחפץ חיים אמר על כך נראה מה יהיה בסופו, סבלנות! אחרי עשר שנים בא כלב נשך את אותו האיש והוא קיבל כלבת, ומת מיסורים קשים ומרים!

עמד החפץ חיים ואמר, יש דין ויש דיין! הקב"ה ארך אפיים, זה לוקח זמן, אבל אל תתייאש מן הפורענות, בסופו של דבר הקב"ה מעניש. וזה יסוד לכל אחד מאיתנו, לא צריך לשבת ולחכות, מתי נקבל את השכר, אדרבה השכר בעולם הבא. והעונש, אשרי מי שמקבל את העונש בעולם הזה כמו שאומרת הגמרא (יבמות ס"ה). יהי רצון שזוכה לקבל שכר טוב מהקב"ה, אכ"ר.